



StPO - Strafprozessordnung

StPO - Strafprozessordnung

Zuletzt geändert am 14.03.2026

Dieses Dokument ist ein fiktives Dokument für den Roleplay-Server "Falkenheim Roleplay" und kann nicht im echten Leben genutzt werden.

Allgemeiner Teil

§ 1 Allgemeines

- (1) Ordnungswidrigkeiten werden durch die Exekutivbehörde abgehandelt. Es besteht in diesem Fall kein Anklagemonopol der Staatsanwaltschaft.
- (2) Straftaten im Sinne der Gesetzgebung sind Vergehen und Verbrechen.

Buch 1 • Verfahrensgrundsätze

§ 2 Gewährung rechtlichen Gehörs vor einer Entscheidung

- (1) Eine Entscheidung des Gerichts, die im Laufe einer Hauptverhandlung ergeht, wird nach Anhörung der Beteiligten erlassen.
- (2) Einer Vorladung zu einer Gerichtsverhandlung muss Folge geleistet werden.
- (3) Erscheint ein Angeklagter nicht, kann ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt werden.
- (4) Ein Versäumnisurteil wird ausgesprochen, wenn ein Verfahrensbeteiligter nicht zum anberaumten Gerichtstermin erscheint. In diesem Fall wird nach aktueller Beweislage entschieden.

§ 3 Ablehnung eines Richters

- (1) Ein Richter oder Staatsanwalt kann nur wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden.
 - (2) Der Antrag auf Ablehnung kann vor oder während der Verhandlung kundgetan werden. Werden Anzeichen auf Befangenheit erst während der Verhandlung ersichtlich, so ist die Verhandlung fortzuführen, ein gesprochenes Urteil erhält erst dann die Rechtskraft, wenn durch die nächsthöhere Instanz die Prüfung der Befangenheit durchgeführt und nicht festgestellt wird. Andernfalls findet eine erneute Verhandlung zu denselben Bedingungen wie erstinstanzlich statt.
 - (3) Die Befangenheit muss glaubhaft erläutert und anhand von Beweisen der jeweils höheren Instanz vorgelegt werden.
 - (4) Ein entsprechender Antrag kann nur durch einen verifizierten Mandatsträger eingereicht werden.
-



§ 4 Einspruch, Berufung und Revision

- (1) Ein Einspruch kann nur gegen Versäumnisurteile eingelegt werden, dieses ist binnen 2 Tagen nach Urteilszustellung einzureichen und wird vom jeweils zuständigen Richter der ersten Instanz bearbeitet.
- (2) Mit der Berufung können Urteile der ersten Instanz angefochten werden. Eine neue Gerichtsverhandlung wird nur bei gebotener Notwendigkeit einberufen, die Überprüfung findet durch eine höhere Instanz statt. Es können bei einer Berufung auch neue Tatsachen und Beweismittel durch den Antragsteller, sowie durch die Staatsanwaltschaft angeführt werden.
- (3) Im Unterschied zur Berufung wird bei der Revision das Urteil nur noch auf Rechtsfehler überprüft. Eine Gerichtsverhandlung findet in der Regel nicht mehr statt. Es wird untersucht, ob das Urteil ohne verfahrensrechtlich relevante Fehler zustande kam und das materielle Recht richtig angewandt wurde. Die Zuständigkeit obliegt nur den Ministern.
- (4) Anträge auf Berufung und Revision sind binnen 3 Tagen nach Zustellung des Urteils einzureichen, ausschließlich in Schriftform. Während der Prüfung ruht das Urteil aus der ersten Instanz.

§ 5 Schriftverkehr

- (1) Der Schriftverkehr im Rahmen eines Strafprozesses ist nur als E-Mail über das Docs- oder WordWeb zulässig.
- (2) An das Gericht oder die Staatsanwaltschaft gerichtete Erklärungen, Anträge und Begründungen sind nur schriftlich zulässig.

§ 6 Zeugen

- (1) Zeugen sind verpflichtet, zu dem zu ihrer Vernehmung bestimmten Termin vor dem Gericht zu erscheinen und auszusagen.
- (2) Zeugen haben das Recht, ihre Aussage zu verweigern, wenn diese sich dadurch selbst belasten.
- (3) Zeugen müssen vor der Vernehmung zur Wahrheit ermahnt, über die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen Aussage belehrt und auf die Möglichkeit der Vereidigung hingewiesen werden.

§ 7 Recht auf Verteidiger

- (1) Der Beschuldigte kann bis zum Beginn der Hauptverhandlung einen Verteidiger als Beistand hinzuziehen.
 - (2) Besitzt der Angeklagte nicht die nötigen Mittel oder verzichtet auf einen Verteidiger, muss er sich vor Gericht selbst verteidigen.
-



§ 8 Öffentlichkeit

- (1) Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht, einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse, ist öffentlich.

§ 9 Zeugnisverweigerungsrecht

- (1) Zur Verweigerung des Zeugnisses ist berechtigt:
1. Der/die Ehegatte/in und Verlobte bzw. die in einer Lebenspartnerschaft äquivalente Person und der geschiedene Ehegatte.
 2. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut wurde.
 3. Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte, über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt geworden ist.
 4. Journalisten über ihre Quellen, insofern sie nicht dem letzten Hinweis der Ermittlungen dienen.

§ 10 Rechtsprechung bei Nichtregelung

- (1) Machen es Umstände unabdingbar, dass ein Recht festgelegt oder für den Einzelfall gesprochen werden muss, so obliegt es der Gerichtsleitung diese Rechtsprechung zu vollziehen

§ 11 Zuständigkeit für den Erlass des Haftbefehls

- (1) Vor Erhebung der öffentlichen Klage erlässt der Richter bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk ein Gerichtsstand begründet ist oder der Beschuldigte sich aufhält, auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder, wenn ein Staatsanwalt nicht erreichbar und Gefahr im Verzug ist, von Amts wegen den Haftbefehl
- (2) Nach Erhebung der öffentlichen Klage erläßt den Haftbefehl das Gericht, das mit der Sache befaßt ist und wenn Revision eingelegt ist, das Gericht, dessen Urteil angefochten ist. In dringenden Fällen kann auch der Vorsitzende den Haftbefehl erlassen.

§ 12 Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung

- (1) Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie zu ihrer Entschließung darüber, ob die öffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen.
- (2) Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln und für die Erhebung der Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust zu besorgen ist.
- (3) Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen sich auch die Umstände erstrecken, die für die Bestimmung der Rechtsfolgen der Tat von Bedeutung sind. Dazu kann sich der Gerichtshilfe bedienen.



- (4) Eine Maßnahme ist unzulässig, soweit besondere bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen.
-

§ 13 Allgemeine Ermittlungsbefugnis der Staatsanwaltschaft

- (1) Zu dem in § 12 Abs. 1 bis 3 bezeichneten Zweck ist die Staatsanwaltschaft befugt, von allen Behörden Auskunft zu verlangen und Ermittlungen jeder Art entweder selbst vorzunehmen oder durch die Behörden und Beamten des Polizeidienstes vornehmen zu lassen, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln. Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes sind verpflichtet, dem Ersuchen oder Auftrag der Staatsanwaltschaft zu genügen und in diesem Fall befugt von allen Behörden Auskunft zu verlangen.
-

§ 14 Anklagebehörde, Legalitätsgrundsatz

- (1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staatsanwaltschaft berufen.
(2) Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.
-

Buch 2 • Maßnahmen der Behörde

§ 15 Haftbefehl

- (1) Der Haftbefehl wird durch den Richter angeordnet und muss von der Staatsanwaltschaft beantragt werden.
(2) Der Haftbefehl muss mindestens den vollständigen Namen, die Tat mit Zeit und Ort und den Haftgrund enthalten.
-

§ 16 Vorläufige Festnahme

- (1) Eine Person kann ohne richterliche Anordnung vorläufig festgenommen werden:
1. Die Person bei der Durchführung einer Straftat durch die Exekutive beobachtet wird.
 2. Die Person wird wegen einer Flucht verdächtigt.
 3. Die Identität der Person kann nicht sofort festgestellt werden.
 4. Fluchtgefahr der Person besteht.
 5. Die Gefahr besteht, dass diese Person Beweismittel vernichtet, verändert, unterdrückt oder fälscht.
 6. Die Gefahr besteht, dass diese Person Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige in unlauterer Weise einwirken.
 7. Gefahr von der Person ausgeht.
 8. Eine Maßnahme im Gange ist, zu der die Person aktiv schadhaften Einfluss nehmen kann.
- (2) Eine vorläufige Festnahme reguliert sich mit einem Mindestmaß von 10 Hefteinheit, jedoch nicht vor Beendigung der in §12 Abs. 2.1.8 zugrunde liegenden Maßnahme.
-



§ 17 Abfrage von Halterdaten

- (1) Die Exekutive ist befugt, die Halterdaten eines Fahrzeugs zu Ermittlungszwecken oder zur Weitergabe an die Staatsanwaltschaft zu überprüfen.
- (2) Anwälte sind berechtigt, Halterdaten eines Fahrzeugs von der Exekutive zu erfragen, um Rechtsansprüche ihrer Mandanten geltend zu machen.

§ 18 Durchsuchungen

- (1) Häuser und Wohnungen dürfen nur durch eine Freigabe der Judikative, bei Gefahr im Verzug oder durch Zustimmung des Besitzers durchsucht werden.
- (2) Bei einem Durchsuchungsbefehl dürfen nur die Räume durchsucht werden, die dem Beschuldigten tatsächlich gehören oder zur Verfügung stehen.
- (3) Die Exekutive darf bei begründetem Verdacht oder Hinweisen Fahrzeuge und Personen durchsuchen.

§ 19 Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht

- (1) Die Aufhebung der ärztlichen Schweigepflicht kann nur durch einen Richter angeordnet werden.
- (2) Die Anordnung zur Aufhebung muss schriftlich bei einem Arzt erfolgen.

§ 20 Drogentest

- (1) Bei einer Person, welche im Verdacht einer Ordnungswidrigkeit, kann durch die Exekutive ein Drogenschnelltest durchgeführt werden.
- (2) Die Entnahme einer Blutprobe für einen Drogentest muss durch einen Richter angeordnet werden.
- (3) Die Entnahme einer Blutprobe darf nur durch einen Arzt durchgeführt werden.

§ 21 Platzverweise

- (1) Die Exekutive kann zur Abwehr einer Gefahr oder zur Beseitigung einer Störung:
- (2) Eine Person vorübergehend von einem Ort verweisen.
- (3) Einer Person vorübergehend das Betreten eines Ortes für maximal 48 Stunden verbieten.

§ 22 Beschlagnahme von Fahrzeugen

- (1) Fahrzeuge dürfen für eine Dauer von höchstens 24h von der Polizei beschlagnahmt und durchsucht werden, wenn.
 1. die Durchsuchung durch einen Richter angeordnet wurde. Diese Anordnung darf mündlich ausgesprochen werden. In Abwesenheit der Richterschaft darf dies auch



einen Staatsanwalt anordnen.

2. das Fahrzeug im direkten Zusammenhang mit der zur Last gelegten Straftat (keine Ordnungswidrigkeit) in Verbindung steht.
 3. das Fahrzeug aufgrund eindeutiger Ermittlungen, Teil einer Straftat ist
- (2) Auf Anordnung des Gerichts und im Einzelfall können besagte Fahrzeuge für einen erweiterten Zeitraum von erneut 24 Stunden in Verwahrung gehalten oder frühzeitig wieder zur Aushändigung freigegeben werden.
- (3) Nach Beschlagnahmung und Sicherstellung möglicher Beweise ist das Fahrzeug unverzüglich dem Fahrzeugführer wieder auszuhändigen.
- (4) Die Durchsuchung der Fahrzeuge darf zwingend nur durch mindestens 2 Officer vollzogen werden. Über sämtliche Gegenstände ist ein Protokoll zu führen.
- (5) Ein Regressanspruch aufgrund von Verlust oder Abhandenkommen von Gegenständen, welche sich im Auto befanden, jedoch nicht zur Straftat beigetragen haben, ist nur an die Behörde zu stellen, welche die Durchsuchung durchgeführt hatte.
- Ein Entschädigungsanspruch gegenüber dem Officer, welcher die Durchsuchung durchgeführt hat, steht nur der Behörde im Nachhinein zu.

Buch 3 • Ermittlungsverfahren

§ 23 Vernehmung

- (1) Bei Beginn der Vernehmung ist dem Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird und welche Strafvorschriften in Betracht kommen. Er ist darauf hinzuweisen, dass es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon vor seiner Vernehmung, einen von ihm zu wählenden Verteidiger zu befragen. Möchte der Beschuldigte vor seiner Vernehmung einen Verteidiger befragen, sind ihm Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm erleichtern, einen Verteidiger zu kontaktieren. Auf bestehende anwaltliche Notdienste ist dabei hinzuweisen. Er ist ferner darüber zu belehren, dass er zu seiner Entlastung einzelne Beweiserhebung beantragen kann. In geeigneten Fällen soll der Beschuldigte auch darauf, dass er sich schriftlich äußern kann, sowie auf die Möglichkeit eines Täter-Opfer-Ausgleichs hingewiesen werden.
- (2) Die Vernehmung soll dem Beschuldigten Gelegenheit geben, die gegen ihn vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen und die zu seinen Gunsten sprechenden Tatsachen geltend zu machen
- (3) Bei der Vernehmung des Beschuldigten ist zugleich auf die Ermittlung seiner persönlichen Verhältnisse Bedacht zu nehmen.
- (4) Die Vernehmung des Beschuldigten kann in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Sie ist aufzuzeichnen, wenn

a) dem Verfahren ein vorsätzlich begangenes Tötungsdelikt zugrunde liegt



und der Aufzeichnung weder die äußeren Umstände noch die besondere Dringlichkeit der Vernehmung entgegenstehen oder
b) die schutzwürdigen Interessen von Beschuldigten, die erkennbar unter eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder einer schwerwiegenden seelischen Störung leiden, durch die Aufzeichnung besser gewahrt werden können.

(5) Sollte der Beschuldigte nicht aufgeklärt werden, führt dies zu einer Strafmilderung

§ 24 Einstellung eines Verfahrens

- (1) Das Einstellen eines Verfahrens kann durch den Beschuldigten oder dessen Anwalt beantragt werden.
- (2) Bei der Einstellung eines Verfahrens müssen Fesseln abgenommen und beschlagnahmte Gegenstände zurückgegeben werden.
- (3) Bei der Einstellung oder dem Beginn der Hauptverhandlung eines Verfahrens endet das Ermittlungsverfahren.

§ 25 Ausschluss der Polizei von Ermittlungen bei eigener Betroffenheit

- (1) Besteht in einem Strafverfahren der begründete Verdacht, dass Polizeivollzugsbeamte oder eine Polizeidienststelle selbst in den zugrunde liegenden Sachverhalt involviert oder von den Ergebnissen der Ermittlungen unmittelbar betroffen sind, so ist die Polizei von der Durchführung der Ermittlungen ausgeschlossen.
- (2) In diesen Fällen übernimmt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen unmittelbar oder beauftragt eine unabhängige Ermittlungsstelle, die nicht der betroffenen Polizeibehörde untersteht.
- (3) Die Entscheidung über die Betroffenheit im Sinne des Absatzes 1 trifft die Staatsanwaltschaft. Sie kann hierzu auch externe Sachverständige oder Kontrollinstanzen hinzuziehen.
- (4) Die betroffene Polizeibehörde ist verpflichtet, alle relevanten Unterlagen, Daten und Beweismittel unverzüglich und vollständig an die zuständige Ermittlungsstelle zu übergeben.
- (5) Eine Mitwirkung der betroffenen Polizeibehörde an den Ermittlungen ist nur auf Anordnung der Staatsanwaltschaft und unter deren Aufsicht zulässig.
- (6) Die Einhaltung dieser Vorschrift dient der Wahrung der Objektivität, Transparenz und Unabhängigkeit der Strafverfolgung.

§ 26 Anklagebehörde

- (1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staatsanwaltschaft berufen.



- (2) Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt, verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichend tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.
-

Buch 4 • Hauptverhandlung

§ 27 Vorbereitung

- (1) Der Termin der Hauptverhandlung wird vom zuständigen Richter anberaumt.
 - (2) Die Hauptverhandlung darf frühestens 24 Stunden nach Zustellung der Vorladung angesetzt sein, es sei denn, alle Beteiligten stimmen einem früheren Termin zu.
 - (3) Alle Beteiligten müssen schriftlich vorgeladen werden.
 - (4) Eine Vorladung muss enthalten:
 1. Anklagepunkt mit Zeit und Ort Begehung.
 2. Anzuwendende Strafvorschriften.
 3. Zeit und Ort der Verhandlung
-

§ 28 Anwesenheitspflicht

- (1) Der Angeklagte darf sich nicht aus einer Verhandlung entfernen. Das Gericht kann Maßnahmen einleiten, um die Entfernung zu verhindern.
 - (2) Bei einer Unterbrechung der Verhandlung kann der Angeklagte in Gewahrsam gehalten werden.
-

§ 29 In dubio pro reo

- (1) Das Gericht entscheidet über das Ergebnis der Beweisaufnahme nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung. Im Zweifel für den Angeklagten.
-

§ 30 Ablauf

- (1) Eine Hauptverhandlung beginnt mit der Überprüfung der Anwesenheit der Angeklagten, der Verteidiger und gegebenenfalls vorgeladenen Zeugen und Sachverständigen durch den Richter. Zusätzlich muss überprüft werden, ob Beweismittel herbeigeschafft wurden.
 - (2) Der Vorsitzende vernimmt den Angeklagten über seine persönlichen Verhältnisse.
 - (3) Die Anklage wird vom Staatsanwalt verlesen.
 - (4) Der Angeklagte wird zur Sache vernommen.
-

§ 31 Beweis

- (1) Nach der Vernehmung des Angeklagten folgt die Beweisaufnahme.



- (2) Die Zulässigkeit eines Beweises überprüft das Gericht.
 1. Beweise sind zulässig, wenn sie in Verbindung zum Fall stehen.
 2. Beweise sind unzulässig, wenn diese auf rechtswidriger Basis erhoben wurden.
- (3) Die Vernehmung von Zeugen erfolgt einzeln und nach ihrer Vernehmung.

§ 32 Recht des letzten Wortes

- (1) Nach der Beweisaufnahme erhalten Staatsanwalt und Angeklagter zu ihren Ausführungen und Anträgen das Wort.
- (2) Dem Staatsanwalt steht das Recht der Erwiderung zu.
- (3) Der Angeklagte ist, auch wenn ein Verteidiger für ihn gesprochen hat, zu befragen, ob er selbst noch etwas zu seiner Verteidigung anzuführen hat.
- (4) Dem Angeklagten gebührt das letzte Wort.

Buch 5 • Urteil

§ 33 Urteil

- (1) Die Hauptverhandlung schließt mit der auf die Beratung folgenden Verkündung des Urteils.
- (2) Das Urteil muss die wirkenden Paragraphen des Gesetzes enthalten.
- (3) Bei Abwesenheit des Angeklagten muss das Urteil binnen 24 Stunden dem Beschuldigten schriftlich mitgeteilt werden.

§ 34 Strafmöglichkeiten

- (1) Folgende Strafen sind möglich:
 1. Geldstrafe
 2. Freiheitsstrafe
 - (2) Bei Zahlungsunfähigkeit einer Geldstrafe sind folgende Alternativen möglich:
 1. Pfändung
 2. Sozialarbeit
 3. Ersatzhaftstrafe
 - (3) Ist der Verurteilte/Beschuldigte nicht in der Lage, entsprechende Haft- und/oder Geldstrafe zu leisten, hat er die Möglichkeit, auf Antrag, welcher an die Polizei zu wenden ist, diese Strafe in Dritteln zur jeweils anderen Strafe umwandeln lassen.
 1. Das Drittel wird mit folgenden Sätzen berechnet:
 - a) Erstes Drittel mit 900€/Haftzeit
 - b) Zweites Drittel mit 1200€/Haftzeit
 - c) Drittes Drittel mit 1500€/Haftzeit
-



§ 35 Sozialarbeit

- (1) Die Rahmenbedingungen der Sozialarbeit werden durch das Urteil festgesetzt.
- (2) Der Verstoß gegen die Auflagen kann zu einem anderen Strafmaß, wie Geld- und Freiheitsstrafe, festgelegt werden.

§ 36 Strafmaß

- (1) Das Additionsprinzip, bei dem alle Straftatbeständen einer Tat bestraft werden, ist unzulässig.
- (2) Bei der Findung des Gesamt Strafmaßes wird nur die begangene Straftat je Straftaten Kategorie (§) zur Bemessung herangezogen, die mit der höchsten Einzelstrafe bedroht ist.

§ 37 Entschädigung bei Unschuld

- (1) Wird ein Beschuldigter gerichtlich freigesprochen, so steht Ihm eine Entschädigung zu, welche aus der Staatskasse zu entrichten ist. Die Entschädigung setzt sich wie folgt zusammen:
 1. Haft- & Sicherheitsverwahrung mit 150,-€/ Tag
 2. Fußfessel mit 50€/ Tag
 3. Kündigung bei Arbeitgeber: 75€/ Tag inkludiert der ArbeitsausfallEntschädigung

§ 38 Verjährung

- (1) Strafbare Handlungen, die nicht zur Anzeige gebracht wurden, verjähren nach 3 Monaten.
- (2) Verurteilungen dürfen nach 6 Wochen sozial konformen Lebens nicht mehr negativ ausgelegt werden, entsprechende Akten sind dann zu löschen. Die erneute Straffälligkeit hat eine aufschiebende Wirkung.

§ 39 Kurzverfahren

- (1) In Fällen, deren öffentliches Interesse als gering einzuschätzen ist, kann ein Mitarbeiter der Justiz ab Rang Staatsanwalt (in Abwesenheit eines Richters) ein Schnellverfahren in Betracht ziehen. Hierbei handelt der jeweilige Mitarbeiter im Austausch gegen ein Geständnis des Beschuldigten, ein Strafmaß mit ihm oder dessen Rechtsvertreter aus.
- (2) Die angebotene Strafe muss zwingend ein dem Rechtsgedanken getreues Maß annehmen: es darf die zur Last gelegten Straftaten nicht beleidigen und auch darf es nicht das Höchstmaß sein.
- (3) Ein solches Angebot ist immer niedriger als das Strafmaß, welches durch eine Verurteilung im Strafverfahren zu erwarten wäre.



- (4) Bei der Aushandlung des Strafmaßes ist der Mitarbeiter in seiner Entscheidung frei.
- (5) Sind beide Seiten mit dem getroffenen Handeln einverstanden, so wird nach dem 4 Augen Prinzip das Urteil gesprochen und entsprechend in einem Kurzbeschluss verfasst.
- (6) Das 4-Augen-Prinzip darf durch jeden weiteren Mitarbeiter der Justiz oder eines an der Verhaftung unbeteiligten Mitarbeiter des SAPD als zweite Person bezeugt werden.
- (7) Jedes Urteil, das auf diesem Wege festgehalten wird, ist im weiteren Verlauf unbestreitbar. Ein Widerspruchsrecht besteht nicht.
- (8) Innerhalb dieser Verfahrensweise ist es erlaubt Haft und/oder Geldstrafen anzubieten, beides kann auch als einzige Strafe auftreten.
- (9) Es können so sämtliche Tatvorwürfe abgehandelt werden
- (10) Zur Anwendung dieses kurzen Verfahrens müssen mind. eine der folgenden Voraussetzungen vorliegen:
 - a) Vorhandene Reue
 - b) Unrechtsbewusstsein des Beschuldigten

Buch 6 • Ermittlungsmaßnahmen

§ 40 Sicherstellung und Beschlagnahme von Gegenständen zu Beweis Zwecken

- (1) Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein können, sind in Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen.
- (2) Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf es der Beschlagnahme.
- (3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Führerscheine, die der Einziehung unterliegen.
- (4) Die Herausgabe beweglicher Sachen richtet sich nach den **§ 111n und 111o**.

§ 41 Beschlagnahmeverbot

- (1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht
 1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den Personen, die nach § 39 oder § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen;
 2. Aufzeichnungen, welche die in § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten über die ihnen vom Beschuldigten anvertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände gemacht haben, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt;
 3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Untersuchungsbefunde, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten erstreckt.
- (2) Diese Beschränkung gelten nur, wenn die Gegenstände im Gewahrsam der zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten sind, es sei denn, es handelt sich um



eine elektronische Gesundheitskarte. Die Beschränkungen der Beschlagnahme gelten nicht, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat oder an einer Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist, oder wenn es sich um Gegenstände handelt, die durch eine Straftat hervorgebracht oder zur Begehung einer Straftat gebraucht oder bestimmt sind oder die aus einer Straftat herrühren.

- (3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit die Personen, die nach § 41 Absatz 1 Satz 1 an der beruflichen Tätigkeit der in § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3b genannten Personen mitwirken, das Zeugnis verweigern dürfen.
- (4) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Personen reicht, ist die Beschlagnahme von Gegenständen unzulässig. Dieser Beschlagnahmeschutz erstreckt sich auch auf Gegenstände, die von den in § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Personen den an ihrer Berufstätigkeit nach § 41 Absatz 1 Satz 1 mitwirkenden Personen anvertraut sind. Satz 1 gilt entsprechend, soweit die Personen, die nach § 41 Absatz 1 Satz 1 an der beruflichen Tätigkeit der in § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 genannten Personen mitwirken, das Zeugnis verweigern dürften.

§ 42 Verfahren bei der Beschlagnahme

- (1) Beschlagnahmen dürfen nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen angeordnet werden.
- (2) Der Beamte, der einen Gegenstand ohne gerichtliche Anordnung beschlagnahmt hat, soll binnen drei Tagen die gerichtliche Bestätigung beantragen, wenn bei der Beschlagnahme weder der davon Betroffene noch ein erwachsener Angehöriger anwesend war oder wenn der Betroffene und im Falle seiner Abwesenheit ein erwachsener Angehöriger des Betroffenen gegen die Beschlagnahme ausdrücklichen Widerspruch erhoben hat. Der Betroffene kann jederzeit die gerichtliche Entscheidung beantragen. Der Betroffene ist über seine Rechte zu belehren.
- (3) Ist nach erhobener öffentlicher Klage die Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft oder eine ihrer Ermittlungspersonen erfolgt, so ist binnen drei Tagen dem Gericht von der Beschlagnahme Anzeige zu machen; die beschlagnahmten Gegenstände sind ihm zur Verfügung zu stellen.

§ 43 Zeugnisverweigerungsrecht der Angehörigen des Beschuldigten

- (1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt
 1. der Verlobte des Beschuldigten;
 2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
 3. der Lebenspartner des Beschuldigten, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
 4. wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder war.
- (2) Die zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Personen, in den Fällen des Absatzes 2 auch deren zur Entscheidung über die Ausübung des Zeugnisses



berechtigten Personen, in den Fällen des Absatzes 2 auch deren zur Entscheidung über die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts befugte Vertreter, sind vor jeder Vernehmung über ihr Recht zu belehren. Sie können den Verzicht auf dieses Recht auch während der Vernehmung widerrufen.

§ 44 Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsheimnisträger

- (1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt
1. Geistliche über das, was ihnen die Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder bekanntgeworden ist;
 2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist;
 3. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeuten und Apotheker über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist.
 - 3b. Mitglieder des Rettungsdienst München die sie in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst.
- (2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.

§ 45 Zeugnisverweigerungsrecht der mitwirkenden Personen

- (1) Den Berufsheimnisträgern nach § 40 Absatz 1 stehen die Personen gleich, die im Rahmen
1. eines Vertragsverhältnisses einschließlich der gemeinschaftlichen Berufsausübung,
 2. einer berufsvorbereitenden Tätigkeit oder
 3. einer sonstigen Hilfstätigkeit
- an deren beruflicher Tätigkeit mitwirken. Über die Ausübung des Rechts dieser Personen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die Berufsheimnisträger, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.
- (2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit gilt auch für die nach Absatz 1 mitwirkenden Personen.

§ 46 Errichtung von Kontrollstellen an öffentlich zugänglichen Orten

- (1) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß eine Straftat begangen worden ist, so können auf öffentlichen Straßen und Plätzen und an anderen öffentlich zugänglichen Orten Kontrollstellen eingerichtet werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß diese Maßnahme zur Ergreifung des Täters oder zur Sicherstellung von Beweismitteln führen kann, die der Aufklärung der Straftat dienen können. An einer Kontrollstelle ist jedermann verpflichtet, seine Identität festzustellen und sich sowie mitgeführte Sachen durchsuchen zu lassen.



- (2) Die Anordnung, eine Kontrollstelle einzurichten, trifft der Richter; die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen sind hierzu befugt, wenn Gefahr im Verzug ist.

§ 46a Vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis

- (1) Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass die Fahrer entzogen werden wird, so kann der Richter dem Beschuldigten durch Beschluß die Fahrerlaubnis vorläufig entziehen. Von der vorläufigen Entziehung können bestimmte Arten von Kraftfahrzeugen ausgenommen werden, wenn besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass der Zweck der Maßnahme dadurch nicht gefährdet wird.
- (2) Die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis ist aufzuheben, wenn ihr Grund weggefallen ist oder wenn das Gericht im Urteil die Fahrerlaubnis nicht entzieht.
- (3) Ist ein Führerschein beschlagnahmt, bedarf es einer richterlichen Entscheidung über die Beschlagnahme, so tritt an deren Stelle die Entscheidung über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis.

§ 46b Beschlagnahme zur Sicherung der Einziehung oder Unbrauchbarmachung

- (1) Ist die Annahme begründet, dass die Voraussetzung der Einziehung oder Unbrauchbarmachung eines Gegenstandes vorliegen, so kann er zur Sicherung der Vollstreckung beschlagnahmt werden. Liegen dringende Gründe für diese Annahme vor, so soll die Beschlagnahme angeordnet werden.

§ 47 Vollziehung der Beschlagnahme

- (1) Die Beschlagnahme einer beweglichen Sache wird dadurch vollzogen, dass die Sache in Gewahrsam genommen wird. Die Beschlagnahme kann auch dadurch vollzogen werden, dass sie durch Siegel oder in anderer Weise kenntlich gemacht wird.
- (2) Die Beschlagnahme einer Forderung oder eines anderen Vermögensrechts, das nicht den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegt, wird durch Pfändung vollzogen. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte sind insoweit sinngemäß anzuwenden.
- (3) Die Beschlagnahme eines Grundstücks oder eines Rechts, das den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen unterliegt, wird durch ihre Eintragung im Grundbuch vollzogen. Die Vorschriften des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung über den Umfang der Beschlagnahme bei der Zwangsversteigerung gelten entsprechend.

§ 47a Mitteilungen

- (1) Die Staatsanwaltschaft teilt die Vollziehung der Beschlagnahme oder des Vermögensarrests demjenigen mit, dem ein Anspruch auf Rückgewähr des Erlangten oder auf Ersatz des Wertes des Erlangten aus der Tat erwachsen ist.



§ 47 Wirkung der Vollziehung des Vermögensarrestes

- (1) Die Vollziehung des Vermögensarrestes in einen Gegenstand hat die Wirkung eines Veräußerungsverbots.
- (2) Zwangsvollstreckungen in Gegenständen, die im Wege der Arrestvollziehung gesichert worden sind, sind während der Dauer der Arrestvollziehung nicht zulässig. Die Vollziehung der Arrestanordnung bleibt unberührt, soweit der Arrestanspruch aus der Straftat erwachsen ist.

§ 48 Herausgabe beweglicher Sachen

- (1) Wird eine bewegliche Sache, die nach § 36 beschlagnahmt oder auf andere Weise sichergestellt worden ist, für Zwecke des Strafverfahrens nicht mehr benötigt, so wird sie an den letzten Gewahrsamsinhaber herausgegeben.
- (2) Abweichend von Absatz 1 wird die Sache an denjenigen herausgegeben, dem sie durch die Straftat unmittelbar entzogen worden ist, wenn dieser bekannt ist.
- (3) Steht der Herausgabe nach Absatz 1 oder Absatz 2 der Anspruch eines Dritten entgegen, wird die Sache an den Dritten herausgegeben, wenn dieser bekannt ist.
- (4) Die Herausgabe erfolgt nur, wenn ihre Voraussetzungen offenkundig sind.

§ 48a Verfahren bei der Herausgabe

- (1) Über die Herausgabe entscheidet im vorbereitenden Verfahren und nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens die Staatsanwaltschaft, im Übrigen das mit der Sache befasste Gericht.
- (2) Gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft können die Betroffenen die Entscheidung an das zuständige Gericht beantragen.

§ 49 Voraussetzungen der Untersuchungshaft

- (1) Die Untersuchungshaft darf gegen Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat dringend verdächtig ist und ein Haftgrund besteht. Sie darf nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung der Sache und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht.
- (2) Ein Haftgrund besteht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen
 1. festgestellt wird, dass der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält,
 2. bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr besteht, dass der Beschuldigte sich dem Strafverfahren entziehen werde (Fluchtgefahr), oder
 3. das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet, er werde
 - a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseite schaffen, unterdrücken oder fälschen oder
 - b) auf Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige in unlauterer Weise einwirken oder
 - c) andere zu solchem Verhalten veranlassen,und wenn deshalb die Gefahr droht, dass die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde (Verdunkelungsgefahr).



§ 50 Untersuchungshaft bei leichteren Taten

- (1) Ist die Tat nur mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bedroht, so darf die Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr nicht angeordnet werden.
- (2) In diesen Fällen darf die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr nur angeordnet werden, wenn der Beschuldigte
 1. sich dem Verfahren bereits einmal entzogen hatte oder Anstalten zur Flucht getroffen hat,
 2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen festen Wohnsitz oder Aufenthalt hat oder sich über seine Person nicht ausweisen kann.

§ 51 Haftbefehl

- (1) Die Untersuchungshaft wird durch schriftlichen Haftbefehl des Staatsanwaltes angeordnet.
- (2) In dem Haftbefehl sind anzuführen
 1. der Beschuldigte,
 2. die Tat, deren er dringend verdächtig ist, Zeit und Ort ihrer Begehung, die gesetzlichen Merkmale der Straftat und die anzuwendenden Strafvorschriften
 3. der Haftgrund sowie
 4. die Tatsachen, aus denen sich der dringende Tatverdacht und der der Haftgrund ergibt, soweit nicht dadurch die Staatssicherheit gefährdet wird.
- (3) Wenn die Anwendung des § 46 Abs. 1 Satz 2 naheliegt oder der Beschuldigte sich auf diese Vorschriften beruft, sind die Gründe dafür anzugeben, dass sie nicht angewandt wurde.

§ 52 Durchsuchung bei Beschuldigten

- (1) Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder der Datenhehlerei, Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig ist, kann eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume sowie seiner Person und der ihm gehörenden Sachen sowohl zum Zweck seiner Ergreifung als auch dann vorgenommen werden, wenn zu vermuten ist, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln führen werde.

§ 53 Gewährung rechtlichen Gehörs vor einer Entscheidung

- (1) Eine Entscheidung des Gerichts, die im Laufe einer Hauptverhandlung ergeht, wird nach Anhörung der Beteiligten erlassen.
- (2) Eine Entscheidung des Gerichts, die außerhalb einer Hauptverhandlung ergeht, wird nach schriftlicher oder mündlicher Erklärung der Staatsanwaltschaft erlassen.
- (3) Bei einer in Absatz 2 bezeichneten Entscheidung ist ein anderer Beteiligter zu hören, bevor zu seinem Nachteil Tatsachen oder Beweisergebnisse, zu denen er noch nicht gehört worden ist, verwertet werden.



- (4) Bei Anordnung der Untersuchungshaft, der Beschlagnahme oder anderer Maßnahmen ist Absatz 3 nicht anzuwenden, wenn die vorherige Anhörung den Zweck der Anordnung gefährden würde. Vorschriften, welche die Anhörung der Beteiligten besonders regeln, werden durch Absatz 3 nicht berührt.

§ 54 Verfahren bei der Durchsuchung

- (1) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen angeordnet werden. Durchsuchungen nach § 49 Abs. 1 Satz 2 ordnet der Richter an; die Staatsanwaltschaft ist hierzu befugt, wenn Gefahr im Verzug ist.